

Neukunden rechtssicher anlegen: Legitimation & Vertretungsberechtigung

Legitimation, Kontoeröffnung und Vertretungsbefugnis im Firmenkundengeschäft

Beim Anlegen eines neuen Firmenkunden entscheiden die ersten Minuten: Welche Unterlagen brauchen Sie wirklich – und wer darf überhaupt für das Unternehmen handeln? In diesem Modul erarbeiten Sie die gesetzlichen Anforderungen an die Legitimationsprüfung und die Vertretungsberechtigung für die wichtigsten Rechtsformen. Sie lesen einen Handelsregisterauszug sicher aus, erkennen typische Formfehler – und wissen, wann Sie eskalieren müssen.

KOMPETENZFELD

K-A06 Neugeschäft & gesetzliche Sorgfaltspflichten

KOMPETENZSTUFE

3. Fachkompetenz

DAUER

90 Min.

VERSION

v0.1

Inhalt

Benötigte Materialien	3
Detaillierter Ablaufplan (Präsenz 90 Minuten)	3
Moderationshinweise	5
Erwartete Teilnehmerreaktionen	6
Feedbackbogen (Kirkpatrick Level 1: Reaktion)	7
Wissenstest (Kirkpatrick Level 2: Lernen)	9
Beobachtungskriterien für Führungskräfte (Kirkpatrick Level 3: Verhalten)	10
Anhang A: Musterlösungen & Trainer-Hinweise	13

Benötigte Materialien

- Praxisfall „Tischler-Meistermarkt Musterregion GmbH & Co. KG" (vollständige Unterlagenübersicht inkl. Mängelliste, ausgedruckt oder digital, 1 Set je TN)
- Vereinfachte Muster-HR-Auszüge (KG und Komplementär-GmbH, je 1 Seite, A4, ausgedruckt, 1 Set je TN)
- Arbeitsblätter AB-1 bis AB-5 (ausgedruckt, 1 Set je TN)
- Flipchart mit vorbereiteter Übersicht: „Welche Unterlagen – welche Rechtsform?" (Spalten: e.K. / GbR / GmbH / GmbH & Co. KG)
- Moderationskarten (grün = vollständig/korrekt, rot = fehlt/fehlerhaft) für Plenumsbesprechung AB-4
- **Pflicht: Flipchart-Skizze „Vertretungskette GmbH & Co. KG"** (KG → Komplementär-GmbH → GF, 2 Kästchen, 1 Pfeil) – entsteht während des Vortrags in 60 Sekunden, erzeugt den Verständnisdurchbruch
- Optional: ausgedruckter Screenshot einer agree-Legitimationsmaske zur Veranschaulichung des Ablagewegs

Detaillierter Ablaufplan (Präsenz 90 Minuten)

Zeit	Phase	Inhalt	Methode
00:00–00:05	Begrüßung & Einstieg	Tagesziel: „Nach 90 Minuten können Sie bei jeder Neukundenanlage sicher prüfen: Wer darf handeln – und haben wir die richtigen Unterlagen?" Kurze Vorstellungsrunde (falls neue Gruppe). Einstiegsfrage in die Runde: „Was war das letzte Mal, dass Sie bei einer Neuanlage unsicher waren, ob Sie alles vollständig haben?"	Plenum
00:05–00:20	Theorie-Input 1: Legitimation & Kontenwahrheit	§ 154 AO (Kontenwahrheit, Verbot falscher Namen) + §§ 10–11 GwG (Identifizierungspflicht, Verifizierungsmittel) + Transparenzregister-Nachweis. Abgrenzung: Was prüft die Sachbearbeitung formal – was klären Berater und Geldwäschebeauftragter inhaltlich?	Kurzvortrag + aktivierendes Fragen

Zeit	Phase	Inhalt	Methode
00:20–00:35	Theorie-Input 2: Vertretungsberechtigung nach Rechtsform	Übersichtstabelle (e.K. / GbR nach § 720 BGB n.F. / OHG / GmbH / GmbH & Co. KG / AG). Prokura §§ 48–53 HGB: Umfang, „ppa.“-Zusatz, Immobilienprokura als Sonderfall. Einzel- vs. Gesamtvertretung. BGB-Vollmachten §§ 164 ff. BGB. GbR nach MoPeG: § 720 BGB n.F. als neuer Regelfall seit 01.01.2024 erläutern.	Kurzvortrag + Tabelle Flipchart/Folie; Pflicht: Vertretungsketten-Skizze GmbH & Co. KG am Flipchart (KG → Komplementär-GmbH → GF)
00:35–00:40	Fallübergabe	Vorstellen der Tischler-Meistermarkt Musterregion GmbH & Co. KG (Kurzbeschreibung, Unterlagenübersicht). Aufgabe: „Können Sie den Kundendatensatz anlegen – oder gibt es Probleme?“ Regieanweisung vor Beginn der Einzelarbeit: Abgrenzung aktiv ansprechen – „VA10 prüft: Sind die handelnden Personen identifiziert, und sind die Unterlagen vollständig und aktuell? Wer wirtschaftlich Berechtigter ist, ist VA11-Stoff. Wenn Sie bei der GmbH & Co. KG auf die Kommanditistin stoßen: auf einen VA11-Notizzettel schreiben, nicht in AB-1 eintragen.“	Plenum
00:40–00:55	AB-1 & AB-2 in Einzel-/Partnerarbeit	AB-1: Legitimationsunterlagen je Rechtsform zuordnen (10 Min. Einzelarbeit). AB-2: HR-Auszug Musterbau Musterregion GmbH lesen, Fragen beantworten (5 Min.). Trainer geht durch den Raum, beobachtet, hält sich zurück.	Einzel-/Partnerarbeit
00:55–01:10	Plenumsbesprechung AB-1/AB-2	AB-1-Ergebnisse sammeln (Flipchart-Tabelle auffüllen). Besonderes Gewicht: GbR und GmbH & Co. KG. AB-2-Fragen gemeinsam besprechen: Gesamtvertretung + Prokura als Kernbefunde herausarbeiten. Häufiger Fehler: fehlender „ppa.“-Zusatz.	Moderierte Diskussion

Zeit	Phase	Inhalt	Methode
01:10–01:20	AB-3 & AB-4	AB-3: Vollmacht/Zeichnungsbe- rechtigung prüfen (Frau Hofmann-Fall, 4 Min. Einzelarbeit). AB-4: Formfehler erkennen (Tabelle, 4 Min. Partnerarbeit). Abgleich im Plenum je 1 Min.	Einzel-/Partnerarbeit + Plenum
01:20–01:25	AB-5 & Reflexion	Prüfkarte AB-5 gemeinsam durchgehen (Trainer markiert je Schritt: Was habe ich heute gelernt?). Eine Reflexionsfrage aus Sec 4 in der Gruppe besprechen (ca. 3 Min.).	Plenum
01:25–01:30	Abschluss & Ausblick	AB-5 als „Prüfkarte für morgen früh“ übergeben. Hinweis auf Transferaufgabe (Sec 5). Ausblick auf VA11: wirtschaftlich Berechtigter, Kreditnehmereinheit, vertiefte Geldwäscheprävention.	Plenum

Trainer-Hinweis Zeitpuffer: Falls die Plenumsbesprechung AB-1/AB-2 länger dauert (GmbH & Co. KG erzeugt regelmäßig viele Rückfragen), AB-3 (Frau Hofmann) als Hausaufgabe vergeben. AB-4 und AB-5 bleiben als Kernübung im Seminar. Fünf Minuten Puffer liegen in der Reflexionsphase.

Moderationshinweise

Einstiegsfrage: Antworten stichwortartig aufgreifen, nicht kommentieren. Am Ende der Fallarbeit wieder aufgreifen: „Welche dieser Unsicherheiten hat das Modul heute aufgelöst?“ Erzeugt Lernbogenbewusstsein.

MoPeG und GbR nach § 720 BGB n.F.: Seit 01.01.2024 gilt der neue § 720 BGB n.F. als Vertretungsregelung für die GbR. Das ist für viele TN neu. Kernbotschaft klar formulieren: „Der alte § 714 BGB gilt nicht mehr. Wer eine GbR als Neukunden anlegt, braucht den Gesellschaftsvertrag, um zu sehen, wer vertretungsberechtigt ist – es sei denn, sie ist als eGbR im Gesellschaftsregister eingetragen.“ Dann hängt dort (ähnlich wie beim Handelsregister) ein Auszug als Nachweis.

Prokura und Immobiliärprokura: Häufige Verwechslung: TN nehmen an, ein Prokurist könne alles unterschreiben. Klarmachen: Grundschuldbestellungen und Grundstücksveräußerungen erfordern entweder die erweiterte Befugnis (Immobiliärprokura, § 49 Abs. 2 HGB, **muss im HR eingetragen sein**) oder den Geschäftsführer selbst. Das ist im Kreditgeschäft (Sicherheitenbestellung) der kritischste Prüfpunkt.

Vertretungskette GmbH & Co. KG: Visualisierung empfehlenswert: zwei Kästchen (KG / Komplementär-GmbH) mit Pfeil nach unten zum GF der GmbH. Kernbotschaft: „Wir brauchen zwei

HR-Auszüge, weil die Kette über zwei Gesellschaften läuft." Die häufigste Praxislücke: Nur der KG-Auszug liegt vor, der GmbH-Auszug fehlt.

Fallarbeit (Einzelarbeit): Ruhephasen aushalten. TN auf Dreyfus-Stufe 2 arbeiten konzentriert, wenn sie Ruhe haben. Erst bei erkennbarer Ratlosigkeit orientierend fragen: „Schauen Sie in die Übersichtstabelle – was steht in der Zeile GmbH & Co. KG?“

Plenumsbesprechung: Ergebnisse erst sammeln, dann strukturieren. Nicht sofort die Lösung nennen. TN sollen den Aha-Moment selbst erleben: Das Formale (eine Unterschrift) kann korrekt sein, obwohl der HR-Auszug veraltet ist – beides muss geprüft werden.

Erwartete Teilnehmerreaktionen

Situation	Typische Reaktion	Empfohlener Umgang
Verwirrung § 720 BGB n.F. vs. § 714 BGB a.F.	„Ich kenne noch den alten § 714 – gilt der nicht mehr?“	„Seit 01.01.2024 gilt § 720 BGB n.F. (MoPeG). Der alte § 714 ist gestrichen. Entscheidend für Ihren Alltag: Ohne eingetragene eGbR ist der Gesellschaftsvertrag Ihre einzige Grundlage – den müssen Sie anfordern.“
Frage zur eGbR	„Woher weiß ich, ob eine GbR eingetragen ist?“	„Die eGbR trägt das Kürzel ‚eGbR‘ in ihrer Firma und ist im Gesellschaftsregister eingetragen (seit 2024). Ohne dieses Kürzel: kein Register-Auszug, Gesellschaftsvertrag anfordern.“
Immobilienprokura	„Kann der Prokurist die Grundschrift unterschreiben?“	„Nur wenn die Immobilienprokura im Handelsregister eingetragen ist. Steht es nicht im HR-Auszug: nein. Dann muss der Geschäftsführer persönlich unterschreiben – oder Sie eskalieren an die Marktfolge.“
Fallarbeit: TN übersieht veralteten HR-Auszug	Prüfung zu oberflächlich	Nachfragen: „Schauen Sie in AB-5, Schritt 1, Punkt 3 – was steht dort zur Aktualität?“ TN auf Datumsfeld im Muster-HR-Auszug lenken.
Skepsis: „Bei uns macht das der Berater“	Rollenabgrenzung unklar	„In vielen Häusern liegt die Erstprüfung beim Berater. Das ändert nichts daran, dass der Innendienst die formale Qualität sicherstellt – vor der Anlage im System. Was der Berater einreicht, kontrollieren Sie mit dieser Prüfkarte.“
Vollmacht: „Mündliche Bevollmächtigung reicht doch“	GBR-Vollmachtsfrage	„Für Bankgeschäfte akzeptieren wir ausschließlich schriftliche, auf das konkrete Bankgeschäft ausgestellte Vollmachten – mündlich nicht. Das Bankformular ist der sichere Weg.“

Situation	Typische Reaktion	Empfohlener Umgang
Grundsätzliche Skepsis: „Bisher kein Problem → warum Seminar?“	„Das läuft doch schon immer so, ohne Konsequenzen.“	„Die GwG-Prüfung fragt nach der Erstprüfung – nicht nur, ob die Marktfolge nachgebessert hat. Und vollständige Unterlagen beim Eingang sparen allen Beteiligten Zeit. Der Fall heute zeigt, wo die Lücken liegen.“
Videoident für juristische Personen?	„Wenn der GF nicht kommt, kann er doch per Video identifiziert werden?“	„Videoident ersetzt den Personalausweis der handelnden natürlichen Person (GF) – ja. Den HR-Auszug der Gesellschaft ersetzt es nicht. Beides ist immer nötig.“
Berater-Druck: „Alten Auszug nehmen, neuen nachreichen“	Unsicherheit, ob man stoppen darf	„AB-5 ist Ihre Prüfgrundlage, nicht die Berater-Einschätzung. Formulierung: ‚Ich brauche den aktuellen Auszug vor der Anlage – nicht meinetwegen, sondern weil GwG das erfordert.‘ Bei Druck: Marktfolge oder GwG-Beauftragter ist die Eskalationsstelle.“

Feedbackbogen (Kirkpatrick Level 1: Reaktion)

Modul VA10 · Neukunden rechtssicher anlegen: Legitimation & Vertretungsberechtigung · FKB Campus

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen auf einer Skala von 1 (trifft nicht zu) bis 5 (trifft voll zu). Ihre Angaben sind anonym und helfen dabei, das Modul weiterzuentwickeln.

Nr.	Aussage	1	2	3	4	5
1	Die Inhalte dieses Moduls sind für meinen Berufsalltag im Innendienst relevant.					
2	Der Praxisfall (Tischler-Meistermarkt GmbH & Co. KG) hat mir geholfen, die Anforderungen zu verstehen.					

Nr.	Aussage	1	2	3	4	5
3	Die Prüfkarte (AB-5) ist ein nützliches Werkzeug für meine tägliche Arbeit bei der Neukundenanlage.					
4	Die Erklärungen zu § 154 AO und §§ 10–11 GwG waren klar und nachvollziehbar.					
5	Die Unterschiede zwischen den Vertretungsregelungen der verschiedenen Rechtsformen wurden verständlich erklärt.					
6	Ich habe verstanden, wann ich eskalieren muss und an wen ich mich wenden soll.					
7	Die Erklärungen des Trainers / der Trainerin waren klar und verständlich.					
8	Der zeitliche Rahmen des Seminars war angemessen (weder zu lang noch zu kurz).					

Nr.	Aussage	1	2	3	4	5
9	Ich würde dieses Modul einer Kollegin oder einem Kollegen empfehlen.					

Was hat besonders gut gefallen?

Was sollte verbessert werden?

Wissenstest (Kirkpatrick Level 2: Lernen)

Zeitvorgabe: ca. 10 Minuten · ohne Hilfsmittel

Frage 1: Welche zwei gesetzlichen Regelungen verpflichten ein Kreditinstitut bei jeder Kontoeröffnung für ein Unternehmen?

- a) § 154 AO und §§ 10–11 GwG
- b) § 18 KWG und §§ 10–11 GwG
- c) § 154 AO und § 49 HGB
- d) §§ 10–11 GwG und § 720 BGB n.F.

Frage 2: Worin besteht der Grundsatz der Kontenwahrheit nach § 154 AO?

Frage 3: Ein HR-Auszug einer GmbH weist „Gesamtvertretung“ aus. Herr Wagner (Geschäftsführer) hat allein einen Kreditvertrag unterschrieben. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

- a) Das Dokument ist rechtswirksam, weil Herr Wagner eingetragener Geschäftsführer ist.
- b) Das Dokument ist nicht rechtswirksam – es fehlt mindestens eine weitere Unterschrift eines Gesamtvertreters oder Prokuristen.
- c) Das Dokument ist nur dann unwirksam, wenn der Kredit 750.000 EUR übersteigt.
- d) Prokuristen dürfen bei Gesamtvertretung immer allein handeln.

Frage 4: Was hat sich durch das MoPeG (in Kraft seit 01.01.2024) für die GbR-Vertretung geändert? Nennen Sie den neuen maßgeblichen Paragraphen und beschreiben Sie die Grundregel in einem Satz.

Frage 5: Nennen Sie drei Prüfpunkte, die Sie bei einer vorgelegten BGB-Vollmacht prüfen müssen, bevor Sie sie als Grundlage für eine Bankunterschrift akzeptieren.

- _____
- _____
- _____

Frage 6: Bei der Neuanlage einer GmbH & Co. KG als Neukunde – wie viele HR-Auszüge benötigen Sie mindestens, und warum?

Trainer-Hinweis (Musterlösungen):

F1: a | F2: Kreditinstitute dürfen Konten nur auf den wahren Namen der Person oder des Unternehmens führen, für die das Konto bestimmt ist; Konten auf falsche oder fremde Namen sind verboten (§ 154 Abs. 1 AO). | F3: b – bei Gesamtvertretung ist die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers nicht ausreichend; das Dokument ist schwebend unwirksam bis zur Nachzeichnung durch einen zweiten Gesamtvertreter oder Prokuristen | F4: Seit 01.01.2024 gilt § 720 BGB n.F. (MoPeG) als Grundnorm der GbR-Vertretung; im Regelfall vertreten alle Gesellschafter gemeinsam (Gesamtvertretung), soweit der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt | F5: Mindestens drei aus: (a) Liegt die Vollmacht im Original (oder in beglaubigter Kopie) vor? (b) Ist die Vollmacht nicht widerrufen? (c) Deckt sie das konkrete Bankgeschäft ab (und nicht nur z. B. Immobilientransaktionen)? (d) Ist die Vollmacht datiert und von der bevollmächtigenden Person eigenhändig unterzeichnet? (e) Entspricht der Bevollmächtigte der anwesenden Person (Ausweisabgleich)? | F6: Zwei HR-Auszüge – einer für die KG (enthält die Komplementärin als Vertreterin der KG) und einer für die Komplementär-GmbH (enthält die Geschäftsführer und deren Vertretungsregelung); nur über beide Auszüge lässt sich die vollständige Vertretungskette nachvollziehen.

Beobachtungskriterien für Führungskräfte (Kirkpatrick Level 3: Verhalten)

Beobachtungszeitraum: 4 Wochen nach Seminarteilnahme

Nr.	Verhaltensanker	nie	gelegentlich	regelmäßig
V-1	Die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter prüft bei jeder Neukundenanlage eigenständig anhand der Prüfkarte (AB-5), ob die Legitimationsunterlagen vollständig und aktuell sind, bevor der Kundendatensatz angelegt wird.			
V-2	HR-Auszüge werden auf Aktualität geprüft (max. 3 Monate); bei GmbH & Co. KG werden beide Auszüge (KG und Komplementär-GmbH) angefordert.			
V-3	Vertretungsregelungen (Einzel-/Gesamtvertretung, Prokura ppa.) werden aus dem HR-Auszug entnommen und mit den Unterzeichnern der Bankdokumente abgeglichen.			
V-4	Bei fehlenden oder widersprüchlichen Unterlagen wird die Anlage gestoppt, der Berater informiert und – bei Geldwäscheverdacht – der Geldwäschebeauftragte einbezogen; keine eigenständige Weiterführung ohne vollständige Unterlagen.			

Nr.	Verhaltensanker	nie	gelegentlich	regelmäßig
V-5	Die neuen Regelungen für die GbR nach § 720 BGB n.F. (MoPeG seit 01.01.2024) werden bei GbR-Neuanlagen korrekt angewendet (Gesellschaftsvertrag anfordern, sofern keine eGbR).			

Transforgespräch geführt am: _____

Wesentliche Beobachtungen: _____

Vereinbarte nächste Schritte: _____

Trainer-Hinweis: Das Beobachtungsformular unmittelbar nach dem Seminar mit kurzer mündlicher Einweisung an die Führungskraft übergeben. V-1 bis V-3 sind direkt beobachtbar; V-4 und V-5 können im kurzen Transforgespräch erfragt oder aus anonymisierten Vorgangsprüfungen erschlossen werden. Befunde fließen in das Mitarbeitergespräch ein (Kirkpatrick, 1994^{Q006}, Level 3).

ABSCHNITT

Anhang A: Musterlösungen & Trainer-Hinweise

Diese Inhalte gehören zu den Arbeitsblättern der Teilnehmerunterlagen (Sektion 4), werden dort aber herausgefiltert – sie stehen nur im Trainerhandbuch zur Verfügung.

AB-1 MUSTERLÖSUNG (TRAINER-VERSION)

Einzelkaufmann (e.K.): Unterlagen Unternehmen: Gewerbeanmeldung oder HR-Auszug (falls eingetragen). Unterlagen handelnde Person: gültiger Personalausweis oder Reisepass des Inhabers; bei Prokura zusätzlich HR-Auszug mit Prokuraeintrag und Personalausweis des Prokuristen.

GbR: Unterlagen Unternehmen: Gesellschaftsvertrag (kein HR-Eintrag). Unterlagen handelnde Personen: Personalausweis aller Gesellschafter, die als Zeichnungsberechtigte auftreten. Achtung: Ohne Gesellschaftsvertrag ist die Vertretungsregelung unklar – im Zweifel alle Gesellschafter zeichnen lassen.

GmbH: Unterlagen Unternehmen: aktueller HR-Auszug (enthält GF, Vertretungsregelung). Unterlagen handelnde Person: Personalausweis des/der Geschäftsführer, ggf. Prokuristen. Gesellschaftsvertrag im Regelfall nicht erforderlich (HR-Eintrag ist maßgeblich).

GmbH & Co. KG: Unterlagen Unternehmen: HR-Auszug der KG + HR-Auszug der Komplementär-GmbH + ggf. Gesellschaftsvertrag der KG. Unterlagen handelnde Person: Personalausweis des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH; bei Kommanditisten-Identifizierung nach GwG ggf. weitere Ausweise. Höchster Prüfaufwand wegen der Doppelstruktur (zwei Register, zwei Gesellschaften).

Trainer-Hinweis: Die Musterlösung zeigt das Regelfall-Mindestrepertoire. Hausindividuelle Anforderungen (z. B. intern vorgeschriebene Formulare, Erweiterungen durch GwG-Richtlinien) gehen vor. Den Teilnehmern klarmachen: Das Prinzip ist überall gleich – die Checkliste (AB-5) ist das Werkzeug, das hausindividuelle Ergänzungen verträgt.

AB-2 MUSTERLÖSUNG (TRAINER-VERSION)

- Herr Weber allein: **Nein** – Gesamtvertretung, er benötigt einen zweiten Gesamtvertreter oder einen Prokuristen.
- Herr Kern allein: **Nein** – Prokuristen können allein handeln (Einzelprokura laut HR), aber Grundstücksgeschäfte sind ausgenommen. Für Kreditverträge ohne Grundstücksbezug: **Ja**, wenn Einzelprokura eingetragen.
- Rechtswirksame Kombinationen: Weber + Bauer; Weber + Kern (ppa.); Bauer + Kern (ppa.); Kern allein (ppa., für Nichtgrundstücksgeschäfte).

- Abzugleichen: (a) Ist der Unterzeichner im aktuellen HR-Auszug eingetragen? (b) Ist die Vertretungsregelung (Einzel/Gesamt) eingehalten? (c) Ist bei Prokura „ppa.“ auf dem Dokument vermerkt?

Trainer-Hinweis: Häufige Verwechslung: Prokuristen werden oft als „fast wie Geschäftsführer“ wahrgenommen. Klarstellen: Ein Prokurist darf sehr viel – aber er darf Grundstücke **nicht** veräußern oder belasten, sofern ihm diese Befugnis nicht **besonders erteilt** wurde (§ 49 Abs. 2 HGB). Das ist für **Grundschuldbestellungen** der zentrale Prüfpunkt: Die erweiterte Befugnis (sog. Immobilialprokura) muss **im Handelsregister eingetragen** sein, um gegenüber der Bank zu wirken – nicht notariell beurkundet. Steht sie nicht im HR-Auszug, muss der Geschäftsführer persönlich unterzeichnen.